

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עאידה תומא סלימאן
עופר כסיף
יוסף עטאונה
איימן עודה
אחמד טיבי

פ/25/261

הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון – ביטול החוק), התשפ"ג–2022

ביטול החוק 1. חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב–2022¹ – בטל.

דברי הסבר

הצעת חוק זו נועדה לסיים עוול אשר נעשה על ידי מדינת ישראל לאזרחיה הערבים באמצעות חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב–2022, השולל את זכותו של האזרח הערבי לבחור את בן זוגו ולקיים חיי משפחה נורמאליים.

חוק האזרחות והכניסה לישראל מתייחס לאוכלוסייה מסוימת ואינו חל על כל האזרחים. הוא אינו מסתפק במתן העדפות לקבוצה אחת בגלל שייכותה האתנית, אלא הוא מבקש לשלול זכויות יסוד מקבוצה אחרת בגלל שייכותה הלאומית. מצב זה הוא ביטוי למעבר ממצב של הפליה פסולה למצב של דיכוי גזעני קיצוני. על כן יש לבטל חוק זה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אימאן חיטיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3749), על ידי חבר הכנסת מוסי רז וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3750) ועל ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/4024), ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/25/104).

הצעת החוק זהה לפ/24/4024 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשפ"ב, עמ' 808.

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)